

REPERTORIO N. 98432

RACCOLTA N. 29001

DONAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno

il giorno tredici del mese di gennaio

13 gennaio 2001

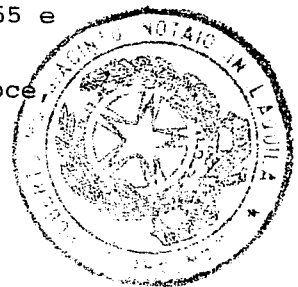
1 febbraio 2001
00238

in L'Aquila Via Bazzano n. 2

Innanzi a me ROBERTO CIANCARELLI, Notaio in L'Aquila iscritto
nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona
e Avezzano, assistito da:

- ESPOSITO LORELLA, nata a Torino il 27 luglio 1965 e residente in L'Aquila, Via Ettore Moschino n. 21, impiegata;
- TURSINI GIOVANNA, nata a L'Aquila il 10 dicembre 1965 e residente in San Demetrio Ne' Vestini, Via Benedetto Croce, impiegata;

testimoni a me note



sono presenti

PAMPALONI SERGIO, dottore in economia e commercio, nato a Roma
il 14 dicembre 1928, con residenza in Roma Piazza dei Giure-
consulti, N. 26, Codice Fiscale PMP SRG 28T14 H501 D;
PAMPALONI CINZIA, nata a Roma il 7 ottobre 1960 e OTTAVIANI
FRANCO, nato a Roma il 30 aprile 1963, entrambi residenti in
Roma, Via Anzilotti n. 12, che intervengono al presente atto
nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sui figli
minori:

OTTAVIANI ALESSIO, studente, nato a Roma il 27 giugno 1989,
con residenza in Roma Via Anzilotti, N. 12, Codice Fiscale
TTV LSS 89H27 H501 M;

OTTAVIANI FEDERICO, studente, nato a Roma il 10 maggio 1993,
con residenza in Roma Via Anzilotti, N. 12, Codice Fiscale
TTV FRC 93E10 H501 J,

per entrambi in forza dell'autorizzazione loro rilasciata dal
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma in data 20 di-
cembre 2000 che, in copia autentica, si allega al presente
atto sotto la lettera "A".

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i
quali mediante il presente atto stipulano e convengono quanto
segue:

ARTICOLO 1

Il signor Sergio Pampaloni dona irrevocabilmente ai propri
nipoti "ex filia" Alessio e Federico Ottaviani, che come
rappresentati e autorizzati, con grato animo accettano in
comune ed in parti uguali tra loro, le seguenti entità immo-
biliari in tenimento dei Comuni di Tarquinia e di Roma, e più
precisamente:

COMUNE DI TARQUINIA

DIRITTI PARI AD UN MEZZO (1/2) DI PIENA PROPRIETÀ SU:

- porzione di villino bifamiliare in località "Marina Velca",
facente parte del comprensorio "Pian di Spille", da cielo a
terra con area annessa, su due livelli, terra e primo, com-

posta da quattro camere e servizi, il tutto a confine con proprietà Annesi e la mezzadria di Via degli Alvethna, salvi altri.

Detta entità è censita in Catasto Fabbricati alla partita 1002968, fol. 128, n. 27, sub. 2, cat. A7, cl. 1, vani 6,5
Rendita L. 1.825.000;

COMUNE DI ROMA:

DIRITTI DI NUDA PROPRIETA' PER INTERO SU:

- appartamento in Piazza dei Giureconsulti n. 26, posto al piano quinto della scala "B", distinto con il numero interno ventuno (int. 21), composto da tre camere ed accessori, oltre locali sottotetto sovrastanti, il tutto a confine con vano scala, vano ascensore, altra entità di piano e Via Pineta Sacchetti.

Detta entità è rappresentata in Catasto Fabbricati al fol. 359, n. 212, sub. 41, cat. A2, cl. 2, vani 5 Rendita L. 2.000.000 ed è stata ivi denunciata in data 22 marzo 1962, rispettivamente, con scheda n. 0342455 registrata al n. 5834 e con scheda n. 0040107 registrata al n. 5835.

Il donante precisa:

- che i diritti sull'immobile in Tarquinia sono a lui pervenuti con atto per Notar Alessandro Marini del 26 giugno 1980, rep. 57492, registrato a Roma l'8 luglio 1980 al n. 3751 (voltura presentata il 20 settembre 1980 prot. 3490);
- che l'immobile in Roma è a lui pervenuto con atto per Notar



Gaetano Ciuro del 4 giugno 1963, rep. 21910, registrato a Roma l'11 giugno 1963 al n. 19732 ed ivi trascritto il 10 giugno 1963 al n. 34331 di formalità.

ARTICOLO 2

L'entita' immobiliare in oggetto viene donata a titolo di disponibile e con espressa dispensa dalla collazione, con ogni suo annesso e connesso, adiacenza, pertinenza, accessione, uso, diritto e servitu', nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con ogni garanzia di piena proprieta' e di liberta' da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

ARTICOLO 3

In conformita' dell'art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, il donante, previa ammonizione di me Notaio, sulla responsabilita' cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, attesta che:

- l'immobile in Tarquinia è stato realizzato in conformità alle licenze edilizie n. 2084 e 2084 bis, rilasciate dal Comune di Tarquinia in data 23 novembre 1974 e dichiarato abitabile dal Comune medesimo in data 3 giugno 1980;
- che l'immobile in Roma è stato realizzato iniziato in data anteriore al 1 settembre 1967 e dichiarato abitabile in data 25 gennaio 1962, provvedimento n. 108;
- che, per entrambi, non sono state successivamente realizzate opere per le quali fosse necessario un provvedimento auto-

rizzativo".

ARTICOLO 4

Con riferimento al D.L. 27 aprile 1990 n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 26 giugno 1990 n. 165, la parte donante, previa ammonizione di me Notaio sulle conseguenze delle dichiarazioni false o erranee, ai sensi e per gli effetti della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sotto la sua personale responsabilit  dichiara ed attesta che il reddito dell'entit  immobiliare in oggetto e' stato regolarmente dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, e' scaduto il termine di presentazione.

ARTICOLO 5

Gli effetti giuridici del presente atto ricorrono da oggi.

ARTICOLO 6

Ai soli fini fiscali le parti dichiarano che l'entit  come sopra donata ha il valore complessivo di L. 240.000.000 (lire duecentoquarantamilion), di cui L. 144.000.000 (lire centoquarantaquattromilion) per i diritti di nuda propriet  sull'entit  in Roma.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono a carico della parte donante.

Si richiedono le agevolazioni di cui all'articolo 69, comma 3  della Legge 21 novembre 2000 n. 342 e, per le finalit  della stessa, i legali rappresentanti dei donatari dichiarano che i

minori sono residenti nel Comune di Roma e non sono titolari di altra abitazione nel detto Comune e su tutto il territorio italiano.

Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Ai fini delle norme sul regime patrimoniale dei coniugi:

- il donante dichiara di non essere soggetto ad obblighi di consenso;
- i donatari, come rappresentati, dichiarano di essere entrambi di stato civile libero.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico, e da me letto, in presenza delle testimoni, ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta'.

Consta di fogli due per facciate sei fin qui. Firmato:

Pampaloni Sergio, Pampaloni Cinzia, Ottaviani Franco, Tursini

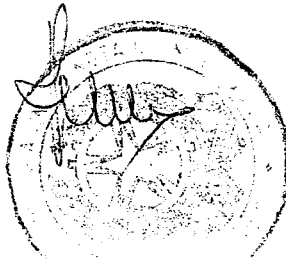
Giovanna teste, Esposito Lorella teste, ROBERTO CIANCARELLI

NOTAIO.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di sei facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

L'Aquila, li

20 MAR 2014



ALLEGATO "A" AL
N. 98432 DI REP.

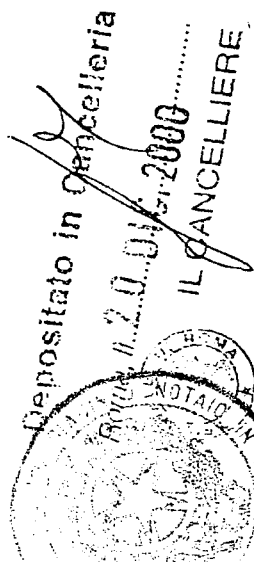
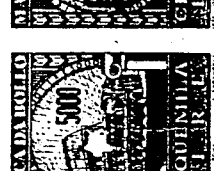
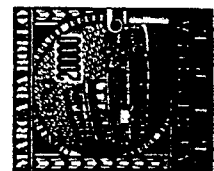
AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI ROMA

7911

I sottoscritti Cinzia PAMPALONI nata a Roma il 07.10.1960 e Franco OTTAVIANI nato a Roma il 30.04.1963, ^{resident} domiciliati in Roma alla Via Hegli ANZILOTTI N. 12 Scipioni n. 220 presso lo studio dell'Avv. Luigi Rosario Perone, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Alessio nato a Roma il 27.06.1989 e Federico nato a Roma il 10.05.1993, conviventi

PREMESSO

- Che il nonno materno Sig. Sergio PAMPALONI ha intenzione di donare ai propri unici nipoti Alessio e Federico i beni immobili di cui è attualmente proprietario a titolo di mera liberalità;
- Che tali immobili, in particolare, sono costituiti da:
 1. Il 50% di un villino bifamiliare sito nel Comune di Tarquinia (Roma), località "Pian di Spille" O "Marine Velca", lotto 164 di mq 500 tra coperto e scoperto, la cui area è distinta al N.C.T. del Comune di Tarquinia al foglio 128 particella 27 (derivata dalla particella intera 27 (cfr. all. 1). Detto villino è cointestato ai coniugi Sergio Pampaloni e Rita Santececchi, ciascuno per una quota del 50%;
 2. Immobile di proprietà esclusiva di Sergio Pampaloni sito in Roma alla Piazza dei Giureconsulti n. 26, censito nel Catasto urbano di Roma alla partita n. 420983, sezione A, foglio 359, particella 389 - 390, costituente porzione di un fabbricato. L'appartamento è sito al piano quinto della scala B ed è distinto dal numero di interno 21 (cfr. All. 2) ora fol. 359 n. 212 sub. 41;
- Che la quota pari al 50% del villino bifamiliare di Tarquinia di cui al punto 1) viene donata sic et simpliciter mentre la porzione immobiliare del fabbricato sito in Roma alla Piazza Giureconsulti n. 26 viene donata con



riserva di usufrutto in favore del donante e per tutta la durata della vita di costui;

- Che sarebbe intenzione dei genitori istanti, nell'interesse dei figli minori, accettare le sopra descritte donazioni e le conseguenti intestazioni che ne derivano a favore dei figli minori stessi;
- Che l'operazione si presenta particolarmente vantaggiosa per i minori.

Tanto premesso e considerato i sottoscritti

RICORRONO

Alla S.V. Ill.ma affinché Voglia emettere, nei modi previsti dalla legge, idoneo provvedimento autorizzando i ricorrenti ad accettare in nome e per conto dei minori gli immobili sopra descritti.

Roma, 19.12.2000

Cinzia Pampaloni

Con Osservanza

Franco Ottaviani



LETTI il ricorso e i processi;

VISTI gli atti e documenti allegati;

VISTI gli articoli 320 C.C. e 741 C.P.C.;

AUTORIZZA

quanto richiesto, ponendo ogni operazione sotto la responsabilità del ricorrente e del notaio rogante.

~~ESONERA gli Enti pagatori ed il Conservatore dei~~
Registri Immobiliari da ogni responsabilità al ri-
guardo. Poiché sussistono motivi d'urgenza, dichia-
ra il presente decreto immediatamente esecutivo.

Roma, li 20/12/2000.

IL DIRETTORE DEL TRIBUNALE
DIRETTORE DI CANCELLERIA
Elena Di Vaia

IL GIUDICE TUTELARE

Andrea Oera

E' copia conforme all'originale

Roma, li 03 GEN. 2001



CANCELLIERE

[Signature]

5

rizzativo".

ARTICOLO 4

Con riferimento al D.L. 27 aprile 1990 n. 90 convertito con
modificazioni nella Legge 26 giugno 1990 n. 165, la parte

... ma Notaio sulle conseguenze